平凉鼎元建材有限责任公司
“3·4”一般机械伤害事故调查报告

2023年3月4日14时56分左右，平凉鼎元建材有限责任公司工作人员王**在工作过程中被码垛机挤压，经抢救无效死亡。

按照市安委会办公室《关于对平凉鼎元建材有限责任公司“3·4”机械伤害事故挂牌督办的通知》（平安办督字〔2023〕2号）要求，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经崆峒区人民政府批准，成立了平凉鼎元建材有限责任公司“3·4”一般机械伤害事故调查组（区政办函〔2023〕10号），调查组由区应急管理局主要负责人任组长，区公安分局、区工信局、区总工会、四十里铺镇政府等相关单位组成（调查组下设综合组、技术组、管理组三个小组）依法对事故原因开展调查、取证、分析、认定等工作，并邀请区纪委监委、区检察院派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，依据《甘肃省生产安全事故“一案四查”“两个倒查”办法（试行）》（甘安委发〔2021〕6号）要求，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、研判分析，现已查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和事故责任，经调查认定，平凉鼎元建材有限责任公

司“3·4”事故是一起因机械伤害造成的一般生产安全责任事故。同时，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

平凉鼎元建材有限责任公司位于甘肃省平凉市崆峒区四十里铺镇上甲村；**成立时间：**2010 年 3 月 15 日，**法定代表人：**宋彬，总经理刘**，注册资金 500 万元；**统一社会信用代码：**9162080055126****;**营业范围：**陶瓷琉璃瓦、瓷砖、墙面瓷砖，普通陶瓷瓦，房屋配件陶瓷瓦，陶瓷洁具制造销售，建筑材料批发及零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故设备基本情况

平凉鼎元建材有限责任公司“3·4”机械伤害事故码垛机系中国多麦机械设备有限公司生产，型号为 TQXH100-18，编号：MD360160****，机器尺寸长 3.5 米，宽 1.2 米，高 3.8 米，装机功率 4.6 千瓦，出厂日期为 2016 年 6 月，安装于操作车间厂房北侧，持有出厂合格证。

（三）事故发生经过

2023 年 3 月 4 日 14 时 56 分，平凉鼎元建材有限责任公司

包装车间码垛机（出厂编号：MD360160****）翻转位磁感异常，叠砖工位夹子未能下降夹砖，岗位操作工王**违反操作规程进入码垛区域，在未停机情况下擅自处理故障，码垛机夹子下降将王**头部和背部挤压于叠砖工位，工友发现后立即向设备主管陈**报告，陈**对设备先进行断电，后将操作模式转换为手动模式，升起码垛机夹子，生产厂长进行急救并拨打了120急救电话，15时10分左右120急救人员到达现场对王**进行了检查，判定已无生命体征，宣告死亡。

（四）人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡基本情况

王**，男，平凉鼎元建材有限责任公司作业人员，身份证号：62270119******，甘肃平凉崆峒区上杨乡人

2.直接经济损失

事故造成1人死亡，直接经济损失**万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后平凉鼎元建材有限责任公司第一时间拨打了120急救电话，同时向平凉市崆峒区四十里铺镇政府进行了报告，四十里铺镇第一时间到达事故现场，协调处理事故善后工作，同时将事故情况书面报告崆峒区委、区政府，并抄报区应急管理局，同时向区委、区政府分管领导电话报告事故情况；区应急管理局向区委、区政府和市应急管理局报送了事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，平凉鼎元建材有限责任公司工作人员进行了自救，设备主管对设备先进行断电，后将操作模式转换为手动模式，升起码垛机夹子，生产厂长对王**进行急救并拨打了120急救电话，同时拿来毛巾对流血处进行包扎。当日，15时10分左右120急救人员到达现场对王**进行了检查，判定已无生命体征，宣告死亡。

（三）医疗救治和善后情况

2023年15时10分左右120急救人员到达现场对王**进行了检查，判定已无生命体征，宣告死亡。

事故发生后，平凉鼎元建材有限责任公司与死者亲属协商善后事宜，双方于2023年3月4日晚达成一致，签订赔偿协议。

（四）事故应急处置情况评估

事故发生后，涉事单位按相关规定及时、准确、如实上报了事故，各相关部门接到事故报告后立即到达事故现场，采取应急处置措施，积极妥善做好善后事宜。

三、事故原因分析

（一）直接原因

平凉鼎元建材有限责任公司作业人员王违章作业。**操作工王**自身安全意识淡薄，对码垛机存在的危险因素认识不足，在码垛机翻转位磁感异常出现故障时，未向设备主管汇报，违反操作规程在未停机状态下擅自处理，导致被码垛机叠砖工位夹子下

降挤压致死。

（二）间接原因

1.平凉鼎元建材有限责任公司未认真落实安全生产主体责任。

一是安全风险隐患排查治理不到位。未按照《中华人民共和国安全生产法》第四十一条[1]规定，建立安全风险分级管控制度，针对码垛机作业的风险辨识不到位，作业现场隐患排查治理工作不彻底，且未制定码垛机作业操作规程，导致该事故发生。

二是安全教育培训工作流于形式。未严格按照《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[2]、二十九条[3]的规定，未对岗位员工进行全面、系统的安全管理制度、安全操作规程、生产操作技能的培训，员工没有掌握设备的安全技术特性和防护措施，不能严格执行设备安全操作规程，未经培训合格上岗作业。

三是企业管理人员未依法履行安全管理职责。平凉鼎元建材有限责任公司主要负责人和安全管理人员违反《中华人民共和国

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐 患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八：生产经营单位应当对从业人员进行安 全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知 识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十九条：生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

安全生产法》第二十一条[4]和第二十五条[5]的规定，未督促落实全员安全生产责任制，未组织制定公司级设备和人员操作规程；违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条[6]规定未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未严格落实安全生产责任，防范事故的发生。

2.平凉市崆峒区工业和信息化局未依法履行行业监管责任。行业监管责任不力，未及时督促生产经营单位抓好安全生产工作，行业领域安全风险隐患排查治理工作不扎实，安全生产监管不严不实，对企业存在的问题隐患督促整改不彻底。

3.平凉市崆峒区四十里铺镇未依法履行属地监管责任。在监管过程中履行属地监管责任不到位，隐患排查整治不深入，推动

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位 安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制， 加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操 作规；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如 实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程； 并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

企业落实主体责任不力，致使企业安全管理措施未落实，对事故发生负有属地监管责任。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

平凉鼎元建材有限责任公司安全生产主体责任落实不到位、安全管理制度不健全，安全风险隐患排查治理不到位，对员工安全教育流于形式，安全交底针对性不强；企业管理人员日常安全检查和隐患排查不深入、不细致，未及时发现存在的问题隐患。

五、事故责任划分和责任追究

（一）对事故责任人的处理建议

1.死者王，**平凉鼎元建材有限责任公司操作工，因其自身安全意识淡薄，对码垛机存在的危险因素认识不足，在码垛机翻转位磁感异常出现故障时，未向设备主管汇报，违反操作规程在未停机状态下擅自处理，导致被码垛机叠砖工位夹子下降挤压致死。对事故的发生负有直接责任，既是事故的直接责任者，也是事故的受害者。鉴于在事故中死亡，不再追究责任。

2.陈，**平凉鼎元建材有限责任公司生产厂长，负责平凉鼎元建材有限责任公司安全生产工作，未依法履行安全生产管理职责，未及时发现车间存在的安全隐患，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未严格落实安全生产责任，防范事故的发生，对事故的发生负有主要领导责任，建议由平凉市崆峒区应急管理局暂停其安全生产资格三个

月，并处上一年年收入百分之三十的罚款的行政处罚。

3.刘*，平凉鼎元建材有限责任公司总经理，负责公司全面工作，未依法履行安全生产管理职责，未及时督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现和消除事故隐患，对事故发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[7]之规定，建议由崆峒区应急管理局对其处上一年年收入百分之四十的罚款的行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理意见

1.平凉鼎元建材有限责任公司安全生产主体责任落实不到位、安全管理制度不健全，安全风险隐患排查治理不到位，对员工安全教育流于形式；现场安全管理缺位；企业管理人员安全职责落实不到位，日常安全检查和隐患排查不深入、不细致，未及时发现存在的问题隐患。建议由平凉市崆峒区应管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[8]之规定，对平凉鼎元建材有限责任公司处35万元罚款的行政处罚。

对此次事故涉及的有关政府部门及公职人员移交纪检监察机关依法依规依纪进行处理，并将处理结果报事故调查组备案。

---

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

六、事故防范和整改措施

为全面贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，按照国务院安委会《关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的十五条措施》和甘肃省委、省政府《关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的实施意见》的要求，制定安全生产专项整治工作计划，扎实推进各项工作部署的落实，突出问题导向，强化监管执法，及时发现和消除安全隐患，严防类似事故发生；扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化，全力维护好人民群众生命财产安全。坚持安全发展，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，深刻吸取事故教训，着力强化企业安全生产主体责任，着力堵塞监督管理漏洞，着力解决不遵守法律法规的问题，提出以下要求：

（一）平凉鼎元建材有限责任公司要深刻汲取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，立即采取行动，开展安全生产大检查，认真查摆安全生产工作中存在的问题和隐患，制定有效措施，切实解决生产经营中的问题，夯实安全基础。强化管理人员和作业人员安全教育和技术技能培训，使各级人员熟练掌握本岗位作业项目的危险点、作业流程和技术要求，提升员工自保、互保和履职能力；进一步提高作业人员安全防范意识、安全操作技能和应急逃生能力，克服麻痹思想和侥幸心理，提高应急救援和

处置能力；强化日常安全隐患排查整治，建立事故隐患排查治理台账，对标对表，整改销号，严防类似事故再次发生。

（二）平凉市崆峒区工业和信息化局要按照“三管三必须”的原则，切实履行行业主管部门监管责任， 深刻汲取“3·4”事故教训，加强对所管企业的隐患排查治理，及时消除事故隐患，有效预防和减少各类生产安全事故。

（三）平凉市崆峒区四十里铺镇要严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，切实履行属地安全生产监督管理职责，深刻汲取“3·4”事故教训，会同行业主管部门，加强对辖区内生产经营单位的安全生产监督检查，突出问题导向，强化监管执法，及时发现和消除安全隐患，严防类似事故发生，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化，全力维护好人民群众生命财产安全。